

关于第67106344号“树图treemind”商标

驳回复审决定书

商评字[2024]第0000036861号

申请人：上海韩创网络科技有限公司

委托代理人：维尚知识产权代理河北有限公司

申请人对我局驳回其第67106344号“树图treemind”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复审查明：驳回决定中引证的第22868056号“树心”商标（以下称引证商标）已因连续三年不使用被撤销，撤销公告刊登在《商标公告》第1869期上，故引证商标不再构成申请商标获准注册的在先权利障碍。

经复审认为，鉴于申请商标与引证商标已不存在权利冲突，故申请商标可予以初步审定。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在复审服务上的注册申请予以初步审定。

独任审查员：杨少文

2024年02月05日